Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2260/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moh. Arif Bin Moh. Slamed
Tempat lahir	: Bangkalan
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/22 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Simo Jawar Gg. 5a-4 No. 6 Rt.004 Rw.010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Arif Bin Moh. Slamed ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa Moh. Arif Bin Moh. Slamed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H.,M.H., Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2260/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2260/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2260/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ARIF BIN MOH. SLAMED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. ARIF BIN MOH. SLAMED** dengan pidana penjara selama**5 (lima) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 5 (lima) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing masing +- 0,39 gram, +- 0,26 gram, +-0,29 gram, +-0,24 gram, +-0,25 gram beserta bungkusnya. Dengan berat total kotor seberat +-1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya. Dengan berat Netto Seluruhnya Netto +- 0,274 gram
   - 1 (satu) bendel klip plastic transparan.
   - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
   - 1 (satu) buah kotak handphone.
   - 1 (satu) buah handphone OPPO beserta sim cardnya

   Dirampas untuk dimusnahkan

   - Uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMED** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. FAISOL (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/332/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak± 1 (satu) gram dan mengajak untuk bertemu di pinggir lapangan karapan sapi Desa Sendeng, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Propinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Sdr. FAISOL. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lapangan karapan sapi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. FAISOL yang sudah terlebih dahulu dating dan Sdr. FAISOL langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumahnya dan langsung memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket kecil menggunakan sekrop kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjualnya kepada masyarakat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi untuk berbelanja sembako dan pada saat berada di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,39 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam ikat pinggang warna hitam yang digunakan Terdakwa, uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus eibu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphjone merek OPPO beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) bendel klip plastik transparan ditemukan di dalam kota handphone yang berada di atas buffet kamar rumah yang terletak di Jln. Wonokromo Gg. 5 No. 12 Surabaya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2023 pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,39 gram, ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 grambeserta bungksnya dengan berat total kotor seberat ± 1,43 (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.07276/NNF/2023 tanggal 14 September 2023yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si,TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMED dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

= 25997/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram
= 25998/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram
= 25999/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram
= 26000/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,058 gram
= 26001/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMED didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMED** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. FAISOL (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/332/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 1 (satu) gram dan mengajak untuk bertemu di pinggir lapangan karapan sapi Desa Sendeng, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Propinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Sdr. FAISOL. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lapangan karapan sapi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. FAISOL yang sudah terlebih dahulu dating dan Sdr. FAISOL langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratu sribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumahnya dan langsung memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket kecil menggunakan sekrop kemudian menjualnya kepada masyarakat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi untuk berbelanja sembako dan pada saat berada di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,39 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam ikat pinggang warna hitam yang digunakan Terdakwa, uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus eibu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphjone merek OPPO beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) bendel klip plastik transparan ditemukan di dalam kota handphone yang berada di atas buffet kamar rumah yang terletak di Jln. Wonokromo Gg. 5 No. 12 Surabaya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2023 pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,39 gram, ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungksnya dengan berat total kotor seberat ± 1,43 (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.07276/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si,TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMED dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor :
    = 25997/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram
    = 25998/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram
    = 25999/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram
    = 26000/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,058 gram
    = 26001/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram

    adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMEDdidalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----------Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKI ARI SAPUTRA,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 12.00 wib, didepan Rumah Sakit Katholik RKZ Jl. Diponegoro no.51 Surabaya;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat berada didepan Rumah Sakit Katholik RKZ Jl. Diponegoro no.51 Surabaya dan dilanjutkan dengan penggeledahan dirumah Jl. Wonokromo gg. 5 no. 12 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya ditemukan 1 (satu) pocket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan total keseluruhan ± 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MOH. ARIF Bin MOH. SLAMED;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAISOL (DPO) dan akan dijual kembali dengan harga kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruipah) untuk mendapatkan keuntungan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAISOL pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FAISOL dipinggir Lapangan Karapan Sapi Desa Sendeng, Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. AGUS SUPRIYANTO, S.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. FAISOL (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/332/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 September 2023) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak + 1 (satu) gram dan mengajak untuk bertemu di pinggir lapangan karapan sapi Desa Sendeng, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Propinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Sdr. FAISOL. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lapangan karapan sapi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. FAISOL yang sudah terlebih dahulu datang dan Sdr. FAISOL langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke rumahnya dan langsung memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket kecil menggunakan sekrop kemudian menjualnya kepada masyarakat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi untuk berbelanja sembako dan pada saat berada di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat + 0,39 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam ikat pinggang warna hitam yang digunakan Terdakwa, uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus eibu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,26 gram, + 0,29 gram, + 0,24 gram, + 0,25 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) bendel klip plastik transparan ditemukan di dalam kota handphone yang berada di atas buffet kamar rumah yang terletak di Jln. Wonokromo Gg. 5 No. 12 Surabaya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa menelepon Sdr. FAISOL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 1 (satu) gram dan mengajak untuk bertemu di pinggir lapangan karapan sapi Desa Sendeng, Kabupaten Bangkalan Madura dan disetujui oleh Sdr. FAISOL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lapangan karapan sapi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. FAISOL yang sudah terlebih dahulu datang dan Sdr. FAISOL langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke rumahnya dan langsung memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket kecil menggunakan sekrop kemudian menjualnya kepada masyarakat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib, pada saat berada di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wonokromo Kota Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,39 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam ikat pinggang warna hitam yang Terdakwa gunakan, uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan, 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) bendel klip plastik transparan ditemukan di dalam kota handphone yang berada di atas buffet kamar rumah yang terletak di Jln. Wonokromo Gg. 5 No. 12 Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti Narkotika jenis Sabu merupakan barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2023 pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,39 gram, ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungksnya dengan berat total kotor seberat ± 1,43 (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.07276/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si,TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH. ARIF bin MOH. SLAMED dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

= 25997/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram

= 25998/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram

= 25999/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram

= 26000/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,058 gram

= 26001/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,035 gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing masing ± 0,39 gram, ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya. Dengan berat total kotor seberat ± 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya Dengan berat Netto Seluruhnya Netto ± 0,274 gram
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak handphone.
- 1 (satu) buah handphone OPPO beserta simcard nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib, pada saat berada di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,39 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta bungkusnya ditemukan di dalam ikat pinggang warna hitam yang Terdakwa gunakan, uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan, 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) bendel klip plastik transparan ditemukan di dalam kota handphone yang berada di atas buffet kamar rumah yang terletak di Jln. Wonokromo Gg. 5 No. 12 Surabaya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAISOL (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FAISOL dipinggir Lapangan Karapan Sapi Desa Sendeng, Bangkalan Madura dan akan dijual kembali dengan harga kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruipah) untuk mendapatkan keuntungan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti Narkotika jenis Sabu merupakan barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa MOH. ARIF Bin MOH. SLAMED sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepetingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib, pada saat berada di depan Rumah Sakit Khatolik RKZ yang terletak di Jln. Diponegoro Nomor 51 Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,39 gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam ikat pinggang warna hitam yang Terdakwa gunakan, uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO beserta simcardnya ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan, 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) bendel klip plastik transparan ditemukan di dalam kota handphone yang berada di atas buffet kamar rumah yang terletak di Jln. Wonokromo Gg. 5 No. 12 Surabaya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAISOL (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FAISOL dipinggir Lapangan Karapan Sapi Desa Sendeng, Bangkalan Madura dan akan dijual kembali dengan harga kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruipah) untuk mendapatkan keuntungan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing masing ± 0,39 gram, ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya dengan berat total kotor seberat ± 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya dengan berat Netto Seluruhnya Netto ± 0,274 gram, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) buah handphone OPPO beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIF Bin MOH. SLAMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5 (lima) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing masing ± 0,39 gram, ± 0,26 gram, ± 0,29 gram, ± 0,24 gram, ± 0,25 gram beserta bungkusnya. Dengan berat total kotor seberat ± 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya. Dengan berat Netto Seluruhnya Netto ± 0,274 gram
   - 1 (satu) bendel klip plastik transparan.
   - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
   - 1 (satu) buah kotak handphone.
   - 1 (satu) buah handphone OPPO beserta simcardnya

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Titik Budi Winarti, S.H., M.H.	Djuanto, S.H., M.H.
I Ketut Suarta, S.H.	

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)